

1501236-71.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501236-71.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501236-71.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184055/2020 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 12670495 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 1352/20/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2184055 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO APARECIDO MESSALIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Vistos.

DIOGO APARECIDO MESSALIRA, já qualificado, foi denunciado como incurso no art.33 "caput" da lei 11.343/06.

Apresentada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.110 ss.) e laudos de exame químico toxicológicos

(fls.258 ss.) e laudo pericial de peças (fls.280 ss.).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado e as partes se manifestaram em alegações finais (fls.285 ss.).

É o relatório.

DECIDO.

Em que pesem as ponderações da ilustre e combativa Defesa a ação penal é procedente. A preliminar arguida, por sua vez, diz respeito ao mérito da presente ação penal.

Afasto a preliminar arguida pela defesa. Inexiste qualquer ilegalidade na abordagem e detenção do acusado pela Guarda Civil Municipal. Segundo o art. 301 do Código de Processo Penal: "Art. 301 - Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".

Assim, vez que o Guarda Municipal não pode ser considerado abaixo de "qualquer do povo", a detenção por ele, desde que presente alguma das hipóteses do art. 302 do CPP, é perfeitamente legal.

As demais nulidades arguidas pela douta Defesa também não procedem. Não houve cerceamento de defesa, visto que se possibilitou a pergunta às testemunhas; contudo, cabe ao juiz que preside a instrução indeferir as perguntas impertinentes, repetitivas, ou desnecessárias e manter a ordem durante os trabalhos; veja-se que ao arguir a segunda testemunha não houve qualquer indeferimento por parte do juízo, visto que as perguntas foram formuladas de forma objetiva. O juízo não é parcial, mas capaz de discernir o que é e o que não é relevante para a apuração da verdade real.

De qualquer forma, para julgamento do presente feito, este juízo levará em consideração principalmente o relato do segundo guarda civil metropolitano ouvido, visto que seu depoimento foi firme, objetivo e coerente. O primeiro guarda civil metropolitano ouvido apresentou depoimento pautado em apreciações subjetivas e distorcida interpretação da lei penal, o que acabou ocasionando, inclusive, o embate com a digna Defesa.

Segundo relato dos guardas civis, primordialmente do segundo guarda civil metropolitano ouvido, o local já é bem conhecido como sendo ponto de venda de drogas; no dia dos fatos estavam em patrulhamento quando viram o réu e outro indivíduo no local e assim que viram a viatura eles saíram correndo; em razão disto eles foram atrás dos indivíduos e conseguiram deter o acusado; ele estava com uma pochete e de pronto admitiu que estava traficando, alegou que estaria na gerência do tráfico de drogas. Ele estava sem seus documentos e o próprio réu informou que o documento estaria em sua casa; assim, os guardas disseram que foram até lá e foram atendidos pela mãe do acusado a qual disse que não sabia onde estava o documento do réu, mas indicou onde ele morava e lhes entregou as chaves; eles ingressaram e em cima do armário eles encontraram a arma, a qual parecia modificada. Junto com a arma encontraram munições. No mesmo local encontraram uma mala na qual havia grande quantidade de entorpecentes. Disseram que ali havia uma igreja e que a mãe do acusado disse que não sabia da existência de drogas no local.

As testemunhas de defesa, por sua vez, nada esclareceram sobre os fatos e apenas depuseram acerca dos antecedentes do acusado. Ademais, foram ouvidos o irmão e a mãe do réu como testemunhas, como mero declarantes.

O réu, ao ser interrogado, negou ter sido abordados pelos policiais no endereço constante da denúncia, disse que estavam em frente a sua casa quando foi abordado e

os policiais invadiram sua residência sem qualquer ordem judicial. Contudo, afirmou que efetivamente foi encontrada a mala com as drogas e a arma em sua residência, mas afirmou que um indivíduo lhe pediu para deixar os objetos ali e que ele não sabia do que se tratava.

Portanto, denota-se ser totalmente irrelevante se a mãe do réu morava ou não naquele conjunto de residências; ela mesma disse que o réu morava sozinho e o segundo guarda civil metropolitano ouvido disse que foi ela quem lhes e entregou as chaves do imóvel no qual o réu morava e onde foram encontradas a arma modificada, as munições e a mala contendo significativa quantidade de drogas.

Veja-se que o próprio réu admitiu estar guardando a mala, arma e munições em sua residência; alegou que não sabia do se tratava, mas trata-se, evidentemente, de versão mendaz e pueril, destituída de qualquer credibilidade. Ademais, é bom lembrar que o tipo penal descreve as condutas de “guardar” e “manter em depósito”, sem exigência de “com conhecimento de seu conteúdo”.

De fato, é inegável o poder de coerção, medo e tirania que o traficante de drogas exerce em sua comunidade. Se as testemunhas não são parentes e amigos dos acusados, são aliciadas pelo tráfico para inocentar os criminosos. Aliás, ostentar uma conduta desqualificadora das autoridades constituídas, como magistrados, promotores de justiça ou agentes públicos de segurança é conduta típica do crime organizado, principalmente do narcotráfico e apenas depõe contra o acusado, demonstrando seu inegável envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Por todo exposto, este juízo entende que não houve cerceamento de defesa e que foram concedidas ao réu todas as garantias legais e constitucionais da ampla defesa, até porque, ao ser ouvido em audiência de custódia e na delegacia de polícia (fls.08), o réu não mencionou que teria sido vítima de algum tipo de constrangimento ilegal praticado pelos agentes que o detiveram.

Portanto, não restam dúvidas quanto à autoria. O réu foi localizado em local já conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes. Foi percebido pelos guardas um movimento característico de venda de drogas e em seguida abordaram o acusado, o qual estavam na posse das drogas em uma bolsa e admitiu a traficância. Como ele estava sem os seus documentos, ele mesmo informou que estariam em sua residência, local no qual foram, então, localizadas as demais drogas, a arma e munições.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266).

A materialidade vem evidenciada pelos laudos químicos toxicológicos e de constatação de fls.258 ss. e pelo laudo de arma e munições de fls.280 ss. Convém ressaltar que, neste laudo, não só ficou comprovada a eficácia da arma modificada para efetuar disparos, como também se constatou que foram efetuados disparos recentemente (fls.282).

O fato do réu ser eventualmente usuário de drogas é irrelevante no caso.

De fato, há de se ponderar que a condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante, sendo possível a coexistência das características de traficante e viciado. Neste sentido farta jurisprudência (RT 736/712; RJTJSP 101/498; 84/382; RJTJSR 179/152).

O réu já possui condenação anterior, demonstrando ser indivíduo seriamente comprometido com a criminalidade, principalmente com o envolvimento com drogas. Ademais, pelo “modus operandi”, quantidade de drogas localizada consigo e em sua residência, a posse de arma de fogo recentemente disparada, munições, denota-se que o réu certamente exercia posição de destaque dentro de organização criminosa e é pessoa potencialmente perigosa (em sentido lato). Em assim sendo, considerando-se a sua vida pregressa e nos termos do que dispõe o art.59 do Código Penal, deixo de fixar as penas no seu mínimo legal e fixo-a em 07 anos de reclusão, para o crime de tráfico de drogas e em 04 anos de reclusão para o crime de porte de arma de fogo, os quais deverão ser cumpridos inicialmente em regime fechado em razão dos maus antecedentes e da gravidade dos delitos praticados.

Há de ser reconhecida, ainda, a causa de aumento imputada na denúncia, no que diz respeito ao crime de tráfico de entorpecentes, já que o crime foi praticado nas proximidades de uma igreja. Em assim sendo, nos termos do que estatui o art.40,

inciso III da lei 11.343/06, aumento a pena em mais 1/6, num total final de 08 anos e 02 meses de reclusão, os quais deverão ser cumpridos em regime fechado, a teor do art.33§3º do Código Penal.

Trata-se de nítida hipótese de concurso material de crimes, de sorte que somo as penas nos termos do art.69 do Código Penal, num total de 12 anos e 02 meses de reclusão, os quais deverão ser cumpridos em regime fechado, a teor do art.33§3º do Código Penal.

Deixo de diminuir as penas nos termos do que dispõe o art.33§4º da lei 11.343/06, visto que o réu não preenche os requisitos necessários. É evidente que faz parte de organização criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores. Ademais, é preciso levar em consideração a vultosa quantidade de drogas apreendida.

Aliás, neste sentido se posiciona a Jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16 quilos de maconha, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V - Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 495838 MS 2019/0059322-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A

Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16 quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V - Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília (DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg. 27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA DE

ALTOR PODER DESTRUTIVO E QUANTIDADE RAZOÁVEL. BENESSE NÃO APLICADA. (...) 3. A natureza da substância entorpecente de alto poder destrutivo e a relevante quantidade de psicotrópicos apreendida obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (TJ-AM. 00004617220178045600 AM 0000461-72.2017.8.04.5600. Primeira Câmara Criminal. Rel. Carla Maria Santos dos Reis. Julg. 14/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO STF E STJ - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO - ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 2. Sendo constatada considerável quantidade de droga apreendida, e tendo o magistrado sentenciante se utilizado desses vetores para não aplicar o tráfico privilegiado, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MT. Ap 18857/2018. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. Julg. em 12/09/2018. Pub. no DJE 21/09/2018) Grifos não contidos no original.

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1035945/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas" AgRg no AREsp 1293358/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2019)." (HC 511.370/RJ, j. 04/06/2019)

O réu pode ser considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo, assim, fixo-lhe as penas pecuniárias em 500 dias-multa, no mínimo legal e em 10 dias-multa, no mínimo legal. Aplicável a pena pecuniária a causa de aumento previsto no art.40, inciso III da lei 11.343/06, de forma que aumento igualmente a pena pecuniária em 1/6, num total final de 583 dias-multa, no mínimo legal no que tange o crime de tráfico de entorpecentes.

Praticou ele crimes graves, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, um deles equiparado a hediondo, além de ostentar maus antecedentes, motivos pelos quais persistem os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal, não fazendo ele jus à liberdade provisória.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno DIOGO APARECIDO MESSALIRA, já qualificado, a 12 anos e 02 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal e mais 10 dias-multa no valor de 1/30 cada dia multa, corrigidos desde então, por incurso no art.33 "caput" c.c.art.40, inciso III da lei 11.343/06 e art.16, inciso, II da lei 10.826/03 na forma do art.69 do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lancem o seu nome no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA